Allgemeine Geschäftsbedingungen

RevAhead AGB Personalvermittlung · Stand 01.11.2026

1 Geltung und Vertragsschluss

1.1 Diese AGB gelten für die Vermittlung in Arbeitsverhältnisse in Deutschland durch RevAhead - Inhaber Sascha Pfleging, Einzelunternehmen, Mainluststraße 8, 60329 Frankfurt am Main, sascha@revahead.de – an Unternehmer (§ 14 BGB), auch für angestellte Rechtsanwälte. Kandidaten zahlen keine Vermittlungsgebühren. Arbeitnehmerüberlassung, selbstständige Partnerstellungen, Beteiligungen und Organstellungen ohne Arbeitsverhältnis sind nicht erfasst. Auslandsmandate erfordern vor Tätigkeitsbeginn eine gesonderte Vereinbarung.

1.2 Ein Suchauftrag setzt die beiderseitige Vereinbarung von Auftraggeber, Position, Suchumfang und Festhonorar voraus. Eine Unterschrift oder eindeutige Bestätigung derselben vollständigen Fassung per E-Mail genügt. Schweigen und unaufgefordert übersandte Profile begründen keinen Auftrag. Die ursprüngliche Suche ist nicht exklusiv und ohne Retainer.

1.3 Es gilt die im Vermittlungsauftrag bezeichnete, vor Annahme vollständig bereitgestellte AGB-Fassung. Individuelle Vereinbarungen haben Vorrang; im Übrigen geht der Vermittlungsauftrag vor. Spätere Fassungen gelten nur nach beiderseitiger Vereinbarung. Entgegenstehenden Bedingungen des Auftraggebers wird widersprochen, soweit ihre Geltung nicht vereinbart ist; die gesetzlichen Regeln bei kollidierenden AGB bleiben unberührt.

2 Leistungen und Mitwirkung

2.1 RevAhead stimmt das Suchprofil ab, recherchiert und kontaktiert Kandidaten, prüft erkennbare Eignung und Interesse, stellt geeignete interessierte Personen vor und begleitet die Auswahl. Geschuldet sind fachgerechte Bemühungen, keine Mindestzahl von Profilen, feste Besetzungsfrist oder Gewähr für den Bestand des Arbeitsverhältnisses. RevAhead darf keine Arbeitsverträge für den Auftraggeber schließen.

2.2 Kandidatenangaben werden auf Plausibilität geprüft; erkennbare Zweifel werden mitgeteilt. Nicht überprüfte Angaben werden nicht als verifiziert dargestellt. Systematische Hintergrund-, Referenz- und Qualifikationsprüfungen sind nur bei gesonderter Vereinbarung geschuldet. Der derzeitige Arbeitgeber eines Kandidaten wird nur mit dessen konkreter vorheriger Zustimmung und auf zulässiger Datengrundlage kontaktiert. Eigene Sorgfaltspflichten bleiben bestehen.

2.3 Der Auftraggeber stellt zutreffende Suchdaten bereit, benennt Ansprechpartner, ermöglicht Gespräche und gibt regelmäßig binnen fünf Arbeitstagen Rückmeldung. Er meldet Änderungen und einen Suchstopp zeitnah. Er entscheidet über die Einstellung und prüft erforderliche Qualifikationen und Beschäftigungsberechtigungen. Beide Parteien verwenden rechtmäßige, diskriminierungsfreie Auswahlkriterien. Arbeitstage sind Montag bis Freitag außer gesetzlichen Feiertagen in Frankfurt am Main.

3 Festhonorar und Zahlung

3.1 Es gilt das vereinbarte Nettofesthonorar zuzüglich gesetzlich geschuldeter Umsatzsteuer. Der Anspruch entsteht bei rechtswirksamem Arbeitsvertrag, dessen Abschluss RevAhead zumindest mitverursacht hat; zeitliche Abfolge allein genügt nicht. Erforderliche Genehmigungen und aufschiebende Bedingungen müssen eingetreten sein. Ein von Anfang an vorbehaltenes freies Lösungsrecht, das die endgültige Bindung vor Arbeitsbeginn offenhält, muss ungenutzt abgelaufen oder verbindlich aufgegeben sein; übliche Kündigungsrechte und Probezeit sind nicht erfasst.

3.2 Späterer Nichtantritt, Kündigung oder Aufhebung lassen einen wirksam entstandenen Anspruch grundsätzlich bestehen; Ziffer 5 regelt die Ersatzsuche. Bei rückwirkender Unwirksamkeit des Arbeitsvertrags oder endgültig ausgebliebener Bedingung wird nicht geschuldetes Honorar zurückgezahlt. Gesetzliche Einwendungen, insbesondere §§ 654 und 655 BGB, bleiben unberührt.

3.3 Das Festhonorar ist nicht gehaltsabhängig; Teilzeit und Befristung führen zu keiner automatischen Kürzung. Höherer Suchaufwand und spätere Vertragsänderungen lösen keine Nachberechnung aus. Weitere Besetzungen, wesentlich geänderte Suchaufträge und zusätzliche

kostenpflichtige Leistungen bedürfen vor den betreffenden Leistungen einer ausdrücklichen Vereinbarung. Übliche Suchaufwendungen sind enthalten; zusätzliche Auslagen nur nach vorheriger Vereinbarung von Art und Höhe.

3.4 Rechnungen sind 14 Kalendertage nach Zugang einer ordnungsgemäßen Rechnung zahlbar. Der Auftraggeber stimmt der elektronischen Übermittlung an den vereinbarten Rechnungskanal zu, einschließlich PDF, soweit gesetzlich zulässig. Gesetzliche Anforderungen an strukturierte elektronische Rechnungen bleiben unberührt. Bei Verzug gelten die gesetzlichen Folgen. Gesetzliche Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte werden nicht beschränkt.

3.5 Der Auftraggeber meldet eine Einstellung binnen fünf Arbeitstagen nach Kenntnis mit Kandidatenname, Arbeitgeber, Position, Abschlussdatum, geplantem Arbeitsbeginn und etwaigen Bedingungen. Eine bestätigte Mitteilung genügt; bei begründeten Zweifeln sind erforderliche geschwärzte Nachweise vorzulegen. Gehaltsnachweise oder Personalakten werden nicht verlangt. Verspätete Angaben begründen kein fiktives Honorar.

4 Kandidatenschutz

4.1 Eine Vorstellung setzt voraus, dass RevAhead im bestehenden Auftrag einen identifizierbaren, grundsätzlich interessierten Kandidaten mit stellenbezogenen Informationen nachweisbar vorstellt und eine konkrete Möglichkeit zur Aufnahme von Einstellungsverhandlungen eröffnet. Anonyme Profile, bloße Namenslisten oder ein öffentlicher Profillink ohne konkrete Vermittlungsleistung genügen nicht.

4.2 Bei Arbeitsvertragsschluss innerhalb von zwölf Monaten ab Zugang der ersten nachweisbaren Vorstellung entsteht das Honorar nur bei Auftragsbezug und Mitursächlichkeit. Die Frist begründet keine automatische Vergütung oder Beweislastumkehr; Profilwiederholung und Vertragsende verlängern sie nicht. Nach Ablauf entsteht aus der ursprünglichen Vorstellung kein Honorar; eine neue, gesondert beauftragte und ursächliche Vermittlung bleibt möglich.

4.3 Vorkenntnis und Überschneidungen sollen binnen zehn Arbeitstagen mit Quelle und Datum mitgeteilt werden. Ein Versäumnis ist kein Anerkenntnis oder Einwendungsverzicht. Ein Datenbankeintrag schließt eine ursächliche Vermittlung nicht automatisch aus; ein wiederholter bekannter Nachweis begründet kein Honorar. Bei mehreren Vermittlern entscheidet der ursächliche Beitrag, kein automatisches Erstvorstellungsrecht. RevAhead weist die Anspruchsvoraussetzungen nach und verlangt je Einstellung höchstens ein Honorar.

4.4 Eine veränderte Stellenbezeichnung beseitigt den Anspruch nicht, wenn die Einstellung innerhalb des vereinbarten Suchzwecks bleibt. Für grundlegend andere Tätigkeiten oder andere Arbeitgeber ist vor entsprechenden Leistungen eine ausdrückliche Vereinbarung von Auftrag und Honorarschuldner erforderlich. Eine Konzernzugehörigkeit begründet keine Zahlungspflicht. Bei unzulässiger Weitergabe oder Umgehung gelten die gesetzlichen Ansprüche; ein Schaden in Honorarhöhe wird nicht fingiert.

5 Einmalige Ersatzsuche

5.1 Jede honorarpflichtige Besetzung umfasst einmalig eine fachgerechte Ersatzsuche ohne weiteres Such- oder Vermittlungshonorar. Erfasst sind endgültiger Nichtantritt, Eigenkündigung sowie arbeitgeberseitige Beendigung wegen Eignung, Leistung, Zusammenarbeit oder Pflichtverletzung des Kandidaten, einschließlich entsprechender Aufhebungsverträge. Bei frühem Ausscheiden muss die wirksame Beendigung, der Zugang einer wirksamen Kündigung oder der Abschluss des Aufhebungsvertrags innerhalb der ersten 90 Kalendertage ab Arbeitsbeginn liegen; Tag 1 zählt mit. Eine daraus folgende spätere Beendigung genügt.

5.2 Ausgeschlossen ist die Ersatzsuche, soweit der Grund im Wegfall der Stelle, in fehlender Finanzierung oder Umorganisation liegt oder der Auftraggeber das Ausscheiden durch erhebliche eigene Pflichtverletzung oder wesentliche nachteilige Änderungen zugesagter Arbeitsbedingungen verursacht hat. RevAhead trägt für geltend gemachte Ausschlüsse die Darlegungs- und Beweislast nach den gesetzlichen Regeln.

5.3 Der Auftraggeber soll das Ereignis binnen 14 Kalendertagen nach Kenntnis in Textform melden und die Ersatzsuche anfordern. Erforderliche Nachweise sind datensparsam zu erbringen. Eine Verspätung führt nur insoweit zu einer Einschränkung, wie sie die Prüfung oder Suche nachweisbar

erheblich und nicht durch zumutbare Nachholung behebbar beeinträchtigt; unverschuldete Verzögerungen bleiben außer Betracht. Die ursprüngliche Rechnung bleibt zahlbar. Bei unbestrittener oder rechtskräftig festgestellter fälliger Forderung darf RevAhead die Ersatzsuche nach erfolgloser Zahlungsaufforderung mit mindestens 14 Kalendertagen Nachfrist bis zur Zahlung aussetzen; berechtigte Zurückbehaltungsrechte bleiben gewahrt.

5.4 Gesucht wird für dieselbe oder eine im Wesentlichen gleichwertige Position beim selben Arbeitgeber mit vergleichbaren Konditionen. Die Stelle muss verfügbar sein. Die Suche beginnt spätestens zehn Arbeitstage nach Eingang der erforderlichen Angaben und Profilbestätigung, vorbehaltlich einer zulässigen Aussetzung. Sie läuft 120 Kalendertage ab dokumentiertem Beginn; ein von RevAhead verschuldeter später Start verkürzt sie nicht. RevAhead nutzt geeignete Recherche- und Ansprachewege, prüft Eignung und Interesse und berichtet mindestens alle 14 Kalendertage. Eine Mindestzahl von Profilen oder ein Einstellungserfolg wird nicht garantiert.

5.5 Bei erheblich fehlender Mitwirkung darf RevAhead nach konkretem Hinweis und erfolgloser Abhilfefrist von mindestens zehn Arbeitstagen aussetzen. Zulässige Aussetzungen verlängern die Suchdauer. Dauert eine vom Auftraggeber zu vertretende Unterbrechung insgesamt länger als 60 Kalendertage, ist eine Beendigung erst nach weiterer Abhilfefrist von 14 Kalendertagen mit ausdrücklichem Hinweis auf diese Folge möglich.

5.6 Die Ersatzsuche endet mit wirksamem Ersatzarbeitsvertrag gemäß Ziffer 3.1, sonst mit Fristablauf einschließlich Verlängerungen. Laufende Auswahlverfahren werden höchstens weitere 30 Kalendertage begleitet. Vorgestellte Ersatzkandidaten bleiben für dieselbe Ersatzbesetzung auch bei späterem Vertragsschluss honorarfrei. Es gibt keine zweite kostenfreie Ersatzsuche; bei unwirksamem Ersatzvertrag wird die verbleibende Suchzeit fortgesetzt. Allein erfolglose Suche oder frühes Ausscheiden begründen keine Erstattung. Gesetzliche Ansprüche, insbesondere wegen fehlenden Honoraranspruchs oder Pflichtverletzungen von RevAhead, bleiben bestehen.

6 Vertraulichkeit

6.1 Beide Parteien verwenden erkennbar vertrauliche Geschäfts-, Such- und Kandidateninformationen nur für die Zusammenarbeit. Zugang erhalten nur Personen, die ihn benötigen und angemessen zur Vertraulichkeit verpflichtet sind. Die Offenlegung von Arbeitgeber- und Stelleninformationen gegenüber Kandidaten erfolgt im abgestimmten Umfang. Eine Nutzung von Name, Logo oder Aussagen des Auftraggebers als Referenz setzt eine gesonderte Freigabe voraus.

6.2 Ausgenommen sind rechtmäßig öffentlich bekannte, bereits ohne Geheimhaltungspflicht bekannte, von berechtigten Dritten erlangte oder unabhängig entwickelte Informationen. Gesetzlich gebotene Offenlegungen, geschützte Meldungen und erforderliche Rechtsverfolgung bleiben zulässig; die Offenlegung ist auf das Erforderliche zu beschränken und die andere Partei, soweit zulässig, vorab zu informieren.

6.3 Die Pflicht gilt drei Jahre nach Vertragsende fort, für Geschäftsgeheimnisse darüber hinaus während ihres gesetzlichen Schutzes. Datenschutz und berufliche Geheimhaltungspflichten bleiben unberührt. Nach Zweckwegfall sind Unterlagen auf Verlangen zurückzugeben oder zu löschen, soweit keine rechtmäßige Aufbewahrung erforderlich ist. Aufbewahrte Informationen bleiben geschützt. Eine gesonderte NDA geht für ihren Regelungsgegenstand vor, wenn sie wirksam vereinbart ist.

7 Datenschutz

7.1 Bei eigenständiger Recherche und Vermittlung durch RevAhead und eigenständiger Auswahl durch den Auftraggeber handeln die Parteien grundsätzlich als getrennt Verantwortliche. Die tatsächlichen Datenflüsse sind maßgeblich; erforderliche Vereinbarungen nach Art. 26 oder 28 DSGVO werden vor abweichenden Verarbeitungen gesondert geschlossen.

7.2 Jede Partei sorgt für Rechtsgrundlagen, Informationen nach Art. 13 und 14 DSGVO und die Erfüllung von Betroffenenrechten in ihrem Bereich. RevAhead beachtet zusätzlich § 298 SGB III und dokumentiert erforderliche Einwilligungen im Einzelfall. Identifizierende Kandidatenunterlagen werden nur mit Berechtigung zur konkreten Vorstellung beim bezeichneten Arbeitgeber übermittelt. Diese AGB ersetzen keine Einwilligung oder Kandidateninformation.

7.3 Kandidatendaten dürfen nur im befugt mitgeteilten Recruitingzweck verarbeitet werden. Die Weitergabe an andere Rechtsträger, auch Konzernunternehmen, setzt vorherige Abstimmung mit RevAhead und eine zulässige Übermittlungsgrundlage voraus. Nicht erforderliche Gesundheits-, Familien-, Mandanten- oder Mandatsdaten werden nicht verlangt. Kandidatenschutz und Vertragslaufzeit begründen keine eigenständige Speichererlaubnis.

7.4 Beide Parteien sichern Zugriffe und Übermittlungswege angemessen. Dienstleister und Drittlandtransfers unterliegen den gesetzlichen Anforderungen. Bei relevanten Datenverletzungen, Berichtigungen, Widerrufen und Betroffenenanfragen unterstützen sich die Parteien unverzüglich im erforderlichen, zulässigen Umfang; eigene gesetzliche Pflichten und Fristen bleiben bestehen.

7.5 Daten werden bei Zweckwegfall gelöscht oder, soweit erforderlich, in der Verarbeitung eingeschränkt. RevAhead beachtet insbesondere die Rückgabe-, Aufbewahrungs- und Löschpflichten des § 298 Abs. 2 SGB III. Weitere zwingende Aufbewahrungspflichten bleiben unberührt. Erforderliche Nachweise werden auf den zulässigen Zweck und Umfang beschränkt; eine weitere Nutzung für einen Kandidatenpool bedarf gesonderter rechtlicher Grundlage.

8 Laufzeit und Beendigung

8.1 Der Auftrag beginnt mit Annahme; die Suchleistungen beginnen zum vereinbarten Suchbeginn, andernfalls mit Annahme. Die ursprüngliche Suche endet mit dem wirksamen Arbeitsvertrag unter den Voraussetzungen aus Ziffer 3.1, beiderseitiger Aufhebung oder Kündigung. Jede Partei kann die ursprüngliche Suche jederzeit ohne Frist für die Zukunft beenden. Dafür entstehen kein Stornohonorar und kein pauschaler Aufwendungsersatz; ausdrücklich vereinbarte zusätzliche Kosten bleiben nach ihrer Vereinbarung zu beurteilen.

8.2 Entstandene Ansprüche und ursächliche Vermittlungserfolge innerhalb der verbleibenden Schutzfrist bleiben unter ihren Voraussetzungen bestehen; die Frist beginnt nicht neu. Ersatzleistungen bestehen fort und können nicht durch ordentliche Beendigung der ursprünglichen Suche entzogen werden; Ziffer 5 gilt. Vertraulichkeit, Datenschutz und Abrechnungspflichten wirken im geregelten Umfang fort. Gesetzliche Beendigungsrechte aus wichtigem Grund bleiben bestehen.

9 Haftung

9.1 Die Parteien haften unbeschränkt nach den gesetzlichen Vorschriften für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit, schuldhafte Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit, Arglist, ausdrücklich übernommene Garantien und sonstige zwingende gesetzliche Haftung.

9.2 Bei einfacher Fahrlässigkeit haften die Parteien für Verletzungen wesentlicher Vertragspflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Vertragsdurchführung ermöglicht und auf deren Einhaltung die andere Partei regelmäßig vertrauen darf. Dazu zählen fachgerechte Suchleistungen und der Schutz vertraulicher Informationen. Die Haftung ist auf den bei Vertragsschluss vorhersehbaren vertragstypischen Schaden begrenzt; im Übrigen ist sie bei einfacher Fahrlässigkeit ausgeschlossen. Ziffer 9.1 bleibt unberührt.

9.3 Dies gilt auch für gesetzliche Vertreter und Erfüllungsgehilfen. Zwingende Ansprüche betroffener Personen, insbesondere Art. 82 DSGVO, bleiben unbeschränkt. Die Regelung betrifft nur Schadensersatz; Erfüllungs-, Auskunfts-, Rückforderungs-, Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte sowie §§ 654 und 655 BGB bleiben unberührt.

10 Schlussbestimmungen

Es gilt deutsches Recht unter Wahrung zwingender Vorschriften; es gelten die gesetzlichen Gerichtsstände. Änderungen und rechtserhebliche Erklärungen sollen zu Nachweiszwecken in Textform dokumentiert werden. Individuelle Vereinbarungen bleiben auch ohne diese Dokumentation vorrangig; gesetzliche Formvorgaben gelten fort. Die Benennung eines operativen Ansprechpartners begründet keine Abschlussvollmacht. Für unwirksame oder nicht einbezogene AGB gelten die gesetzlichen Rechtsfolgen, insbesondere § 306 BGB.